

0014342-20.2004.8.26.0602

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 147/2004 - 6º Distrito

Policial de Sorocaba, 713/2004 - 6º Distrito Policial de Sorocaba

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Glaucia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0014342-20.2004.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0014342-20.2004.8.26.0602

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 147/2004 - 6º Distrito

Policial de Sorocaba, 713/2004 - 6º Distrito Policial de Sorocaba

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Glaucia Miranda da Silva e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

JOSIANE MACHADO DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, foi denunciada no artigo 288, caput, do Código Penal, artigo 16 parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e artigo 12 c/c artigo 18, inciso III, da Lei nº 6.368/86, todos em concurso material (artigo 69 do Código Penal), processada e afinal condenada às penas de (03) três anos e seis meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de cinquenta e oito dias-multa, de menor valor e absolvida da acusação do crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal, com base no artigo 286, inciso VI, do Código de Processo Penal e da acusação do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de

Processo Penal.

A ré interpôs recurso e os autos foram encaminhados a Instância Superior.

Por Acórdão proferido em 14 de dezembro de 2006, foi negado provimento ao recurso e mantida a decisão recorrida.

É o breve relatório.

Decido.

De fato, considerando a pena privativa de liberdade imposta ao réu sendo de três (03) anos, 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 58 (cincoenta e oito) dias-multa verifica-se que a referida sanção corresponde ao prazo prescricional da pretensão executória de oito anos o qual já ocorreu entre a prolação da sentença, último marco interruptivo da prescrição (artigo 117 do Código Penal) até a presente data.

Sendo assim forçoso reconhecer que o Estado está impedido de executar a pena imposta a sentenciada.

Ante o exposto, declaro "ex officio" extinta a pena privativa de liberdade e, consequentemente, a pena pecuniária imposta a ré JOSIANE MACHADO DE OLIVEIRA, RG. 36.770.110, com supedâneo no artigo 109, inciso V, e 110, ambos do Código Penal.

P. I. C.

Sorocaba, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA